

LES SERVICES D'INSPECTION

Biot Alan
Inspecteur social
Inspection du travail
(Contrôle du bien-être au travail)



SERVICE PUBLIC FEDERAL
Emploi, Travail et
Concertation sociale

version 05-2024

emploi.belgique.be



Données personnelles



- Biot Alan
- Attaché
- Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
- Direction Régionale Contrôle du bien-être au travail
- Direction de Bruxelles
- rue Ernest Blerot, 1 B-1070 Bruxelles
- <http://www.emploi.belgique.be>
- alan.biot@emploi.belgique.be



SERVICE PUBLIC FEDERAL
Emploi, Travail et
Concertation sociale



Les services d'inspection

- L'inspection du travail et les autres inspections sociales
- Autres services d'inspection



SERVICE PUBLIC FEDERAL
Emploi, Travail et
Concertation sociale



L'INSPECTION DU TRAVAIL

- Des inspections sociales: pourquoi ?
- Les différentes inspections sociales
- La Convention de L'OIT n° 81
- La Loi sur l'inspection du travail
- Les inspections du travail
 - Contrôle du bien-être



Des inspections sociales: pourquoi ?

- Protéger les travailleurs
- Garantir la paix sociale
- Préserver les différents régimes de sécurité sociale



SERVICE PUBLIC FEDERAL
Emploi, Travail et
Concertation sociale

Les différentes inspections sociales

- Inspections “pénales”
 - les inspections du travail
 - Les inspections au sein de la sécurité sociale
 - ONSS
 - Pensions
 - ONEm
 - Fedris
 - FMP
 - INAMI
 - ...





La convention de L'OIT n° 81 l'OIT

- Organisation internationale du Travail
 - Tripartite
 - Conventions
 - Recommandations
- Bureau international du Travail (BIT)
- Conventions fondamentales → Clauses sociales





La convention de L'OIT n° 81

- Mission: mise en place d'un système tel que:
 - garantir le respect des lois et règlements
 - proposer à l'employeur la manière de se conformer à la réglementation
 - communiquer au ministre les déficiences de la réglementation



SERVICE PUBLIC FEDERAL
Emploi, Travail et
Concertation sociale



La convention de L'OIT n° 81

- Autonomie de l'inspection
 - Par rapport au pouvoir politique
 - Par rapport aux partenaires sociaux
 - Par rapport aux autorités judiciaires



Le Code pénal social en ce qui concerne l'inspection

- Code pénal social (lois des 2 et 6 juillet 2010)
 - Compétences des inspecteurs sociaux (Chapitre 2 du CPS)
 - Devoirs des inspecteurs sociaux (Chapitre 5 du CPS)





Le CPS en ce qui concerne l'inspection: *Compétences des inspecteurs sociaux*

- Points de départ
- Compétences “générales”
- Compétence spéciale: officier de police judiciaire
- Compétences spécifiques à la sécurité et la santé
- La recherche et l'examen
- Recours contre les mesures prises par l'inspection
- Les règles de l'enquête





Compétences des inspecteurs sociaux

Points de départ

- Principe de légalité: application de la loi
- Principe de proportionnalité: moyens appropriés et nécessaires
- Pouvoir d'appréciation: gradation dans les interventions





Compétences des inspecteurs sociaux: Pouvoir d'appréciation

- Fournir des renseignements et des conseils
- Donner des avertissements ;
- fixer un délai
- Prendre les mesures
- Dresser des procès-verbaux
- *Limitation en cas d'enquête judiciaire*



Compétences des inspecteurs sociaux: *Compétences “générales”*

- Libre accès aux lieux de travail
- Collecte d'information
- Prendre l'identité
- Audition de toute personne
- Prélèvement d'échantillons aux fins d'analyse ou pour l'administration de la preuve
- Constatations par image





Compétences des inspecteurs sociaux:

Compétences “générales”

- Saisie et mise sous scellés
- Ordonner que des documents soient effectivement apposés
- Introduction d'une « action en cessation » auprès du tribunal de commerce (législation sur les pratiques du commerce)
- Requérir l'assistance de la police
- Supports d'information (se les faire produire, droit d'accès, renseignements sur le système, prendre des copies, traductions, ...)





Compétences des inspecteurs sociaux

Compétence spéciale: officier de police judiciaire

- Problème avec l'autonomie de l'inspection
- Fraude informatique
- Traite et le trafic des êtres humains





Compétences des inspecteurs sociaux: *Spécifiques à la sécurité et la santé*

- Prescrire les « mesures adéquates »
- Ordonner que les modifications nécessaires soient apportées dans un délai déterminé
- Interdire temporairement ou définitivement:
 - présence
 - utilisation d'installations
 - utilisation et détention de produits dangereux
 - application de procédés de production
 - utilisation de méthodes d'identification des risques erronées





Compétences des inspecteurs sociaux: *Spécifiques à la sécurité et la santé*

- Ordonner de prendre des mesures organisationnelles concernant les services PPT internes
- Ordonner de prendre des mesures recommandées par des conseillers en prévention
- Ordonner de prendre des mesures lorsque l'employeur n'a pas institué de service PPT interne ou qu'il ne fait pas appel à un service externe
- Ordonner la cessation de tout travail
- Ordonner la cessation de tout travail pour lequel des mesures organisationnelles doivent être prises





Compétences des inspecteurs sociaux: *Spécifiques à la sécurité et la santé*



- Faire évacuer chaque lieu de travail (immédiatement si danger imminent)
- Prendre toutes ces mesures à l'égard des travailleurs indépendants qui œuvrent sur un même lieu de travail avec des travailleurs sauf
 - les mesures particulières (mesures organisationnelles en rapport avec les services internes, les mesures préconisées par les conseillers en prévention, mesures au cas il n'y aurait pas de service interne ou qu'il ne serait pas fait appel à un service externe)
 - la cessation de tout travail pour lequel des mesures organisationnelles doivent être prises





Compétences des inspecteurs sociaux:

La recherche et l'examen



- Procéder à des « perquisitions »
- Limitées aux supports d'information.





Compétences des inspecteurs sociaux: *Recours contre les mesures de l'inspection*

- Auprès du président du tribunal du travail
- Selon les formes du référé
- Avis de l'auditeur du travail
- Recours non suspensif
- Contrôle de:
 - la légalité de la mesure (et)
 - l'opportunité de son maintien.





Compétences des inspecteurs sociaux: *Les règles de l'enquête*

- le titre de légitimation;
- les auditions
- le “Pro Justitia”
- l'échange d'informations
- les relations avec les instances judiciaires





Compétences des inspecteurs sociaux: *Les règles de l'enquête*

- le titre de légitimation
 - Toujours présenter
 - Uniformisation
- les auditions
 - Formalismes
 - Présence d'un avocat (salduz III et IV)





Compétences des inspecteurs sociaux: *Les règles de l'enquête*



- le “Pro Justitia”
 - « procès-verbal constatant une infraction »
 - Formalismes
 - Force de preuve probante (14 jours après la constatation)
 - Destinataires
 - Ministère public
 - Administration des amendes administratives
 - L'auteur présumé de l'infraction ;
 - Le cas échéant, son employeur





Compétences des inspecteurs sociaux: *Les règles de l'enquête*

- L'échange d'informations avec:
 - les autres inspections sociales
 - exception pour les enquêtes judiciaires
 - inspections étrangères analogues
- Les relations avec les instances judiciaires
 - Droit de l'auditeur du travail et du juge d'instruction de requérir les services d'inspection pour accomplir des missions d'information
 - Concilier les besoins de l'information et l'instruction judiciaires d'une part et l'indépendance de l'inspection du travail, sans toutefois y porter préjudice





Le CPS en ce qui concerne l'inspection: *Devoirs des inspecteurs sociaux*

- Confidentialité des données
- Devoir de discrétion
- Obligation d'intégrité
- Règles de déontologie





Les inspections du travail



- Contrôle des lois sociales
 - Respect de la législation sociale: temps de travail, barèmes, protection de la rémunération,...
 - Travail au noir
 - Main d'œuvre étrangère
 - Concertation sociale: élections sociales, fonctionnement des conseils d'entreprise,...
- Contrôle du bien-être au travail
 - Protection du travail: Bien-être au travail
 - Surveillance des SEPPT
 - Concertation sociale: fonctionnement des comités PPT
 - Surveillance des entreprises SEVESO



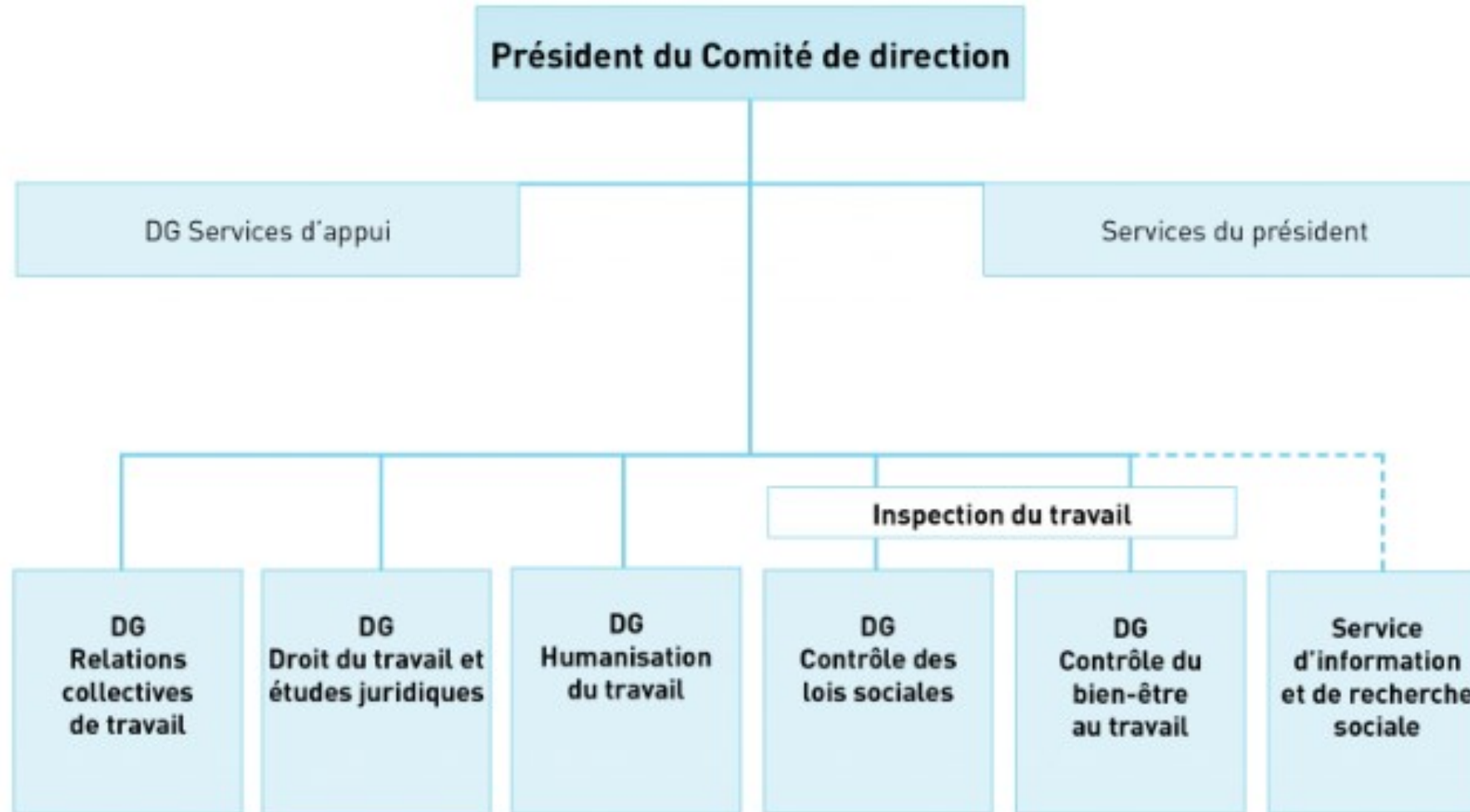


Contrôle du bien-être au travail

- Situation au sein du Service Public Fédéral
- La direction générale
- Missions

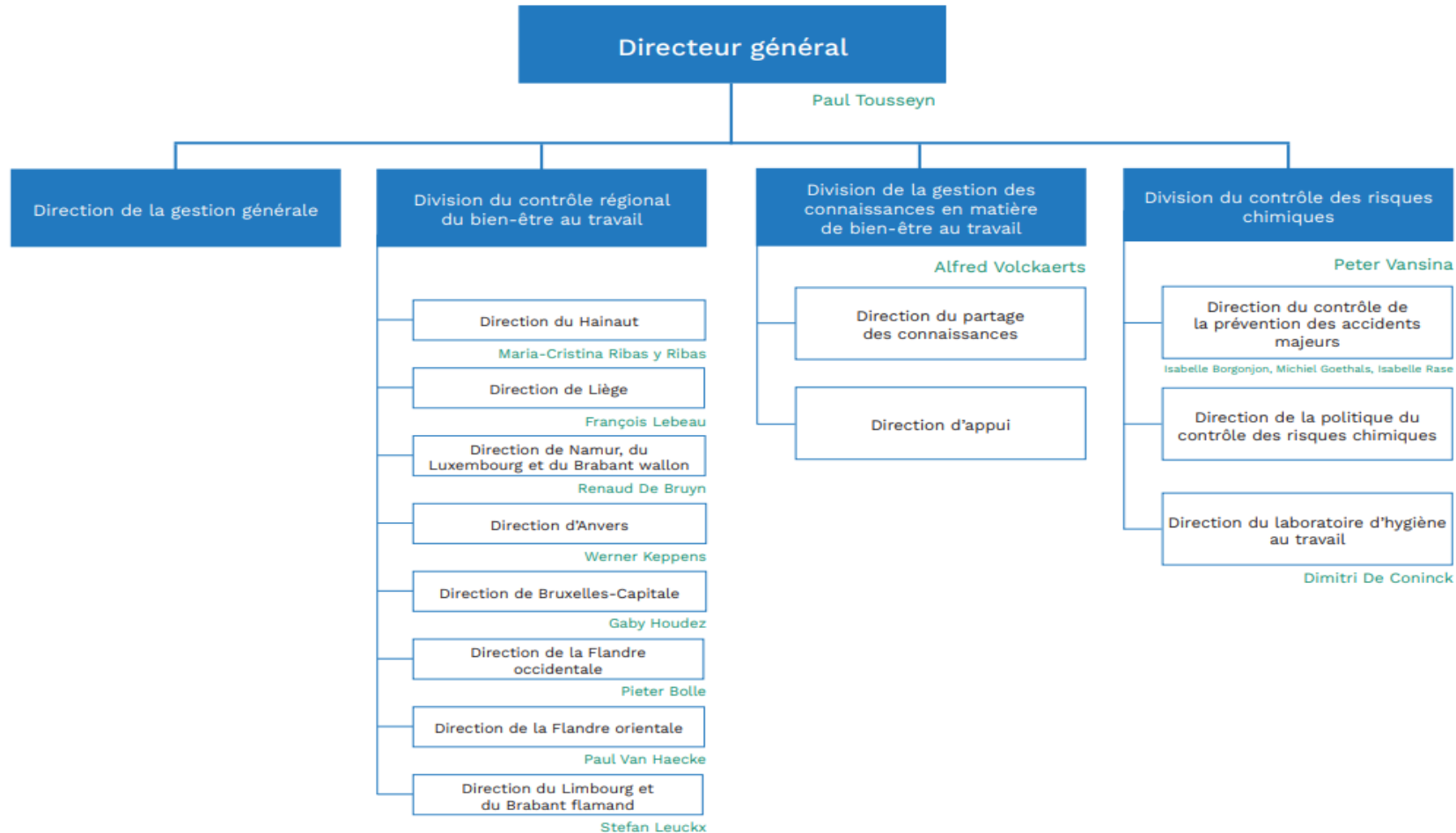


SERVICE PUBLIC FEDERAL
Emploi, Travail et
Concertation sociale



La direction générale

INSPECTION DU TRAVAIL - DIRECTION GENERALE CONTROLE DU BIEN-ETRE AU TRAVAIL





Missions



- Surveillance de la réglementation en matière de maîtrise des risques professionnels
- Surveillance des structures qui doivent soutenir la politique de prévention
- Constatation des délits qui sont commis dans le cadre de la réglementation relative au bien-être au travail
- Désignation d'experts (accidents du travail graves)
- Imposer des mesures





Autres services d'inspection



- Dans le domaine du contrôle du marché et de la protection du consommateur:
 - SPF Economie: Sécurité des produits
 - SPF Santé publique
 - Environnement: Substances dangereuses
 - Chaîne alimentaire
- Dans le domaine des risques spécifiques:
 - Explosifs: SPF Economie
 - Substances radioactives: AFCN





Autres services d'inspection



- Dans le domaine du transport des substances dangereuses
 - Explosifs: SPF Economie
 - Substances radioactives: AFCN
 - Déchets: SPF Santé publique
 - Autres substances dangereuses: SPF Mobilité et Transport
- Dans le domaine de l'environnement
 - Au sein de la région wallonne: SPW-Département de la Police et des Contrôles
 - Au sein de la région de Bruxelles-Capitale: Bruxelles-environnement





Autres services d'inspection



- Dans le domaine de la main d'oeuvre étrangère, de l'emploi,...
 - Au sein de la région wallonne
 - Au sein de la région de Bruxelles-Capitale





SERVICE PUBLIC FEDERAL
Emploi, Travail et
Concertation sociale